

LACUNA PERMANENTE

## Nova lei da reforma tributária alimenta tese contra ITCMD em estados com alíquota fixa

José Higídio

21 de janeiro de 2026, 16h53

[Especiais](#) [Tributário](#)

Embora a nova **Lei Complementar 227/2026** — **última etapa** da regulamentação da reforma tributária — não tenha trazido inovações sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em relação à **Emenda Constitucional da reforma (EC 132/2023)**, sua mera publicação levanta mais uma tese contra as cobranças feitas pelos estados sem alíquota progressiva.

Atualmente, oito estados têm alíquota fixa de ITCMD, o que está previsto em leis locais. Com base em outra regra da **Constituição**, tributaristas defendem que essas normas estaduais perderam eficácia de forma automática a partir da sanção da LC 227/2026. Portanto, cobranças baseadas nelas seriam indevidas.

O trecho constitucional em questão é o § 4º do artigo 24, segundo o qual “a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

A LC 227/2026 determina que o ITCMD tenha alíquota progressiva “em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação”. Isso significa que os estados são obrigados a criar diferentes faixas de cobrança: a alíquota deve aumentar de forma gradativa conforme o valor ao qual ela será aplicada, com um teto de 8% (estipulado em uma resolução do Senado). Para isso, é necessária a aprovação de uma lei estadual em cada um deles.

Freepik



*Lei complementar reforçou regra constitucional, mas oito estados ainda não se adaptaram a elas*

[APOIO](#)



Devido ao §4º do artigo 24 da Constituição, **Leonardo Aguirra de Andrade**, sócio do Andrade Maia Advogados, entende que as leis estaduais atuais não podem mais ser aplicadas caso contrariem a nova lei complementar federal.

Esse é o cenário nos estados que ainda não aprovaram leis para estabelecer o ITCMD progressivo: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Bahia e Piauí. Nestes dois últimos, a alíquota atual é progressiva para heranças, mas fixa para doações. Nos outros seis, é fixa para qualquer situação.

A progressividade do imposto sobre heranças e doações foi estabelecida originalmente pela EC 132/2023, ou seja, não é uma inovação da LC 227/2026. Antes da nova lei, tributaristas já **defendiam** que as cobranças nesses oito estados eram indevidas por contrariarem a Constituição.

Magistrados, no entanto, **rejeitam** essa tese por entenderem que os estados ainda teriam tempo para adaptar suas legislações sobre o tema e que a alíquota fixa permaneceria válida enquanto isso não acontecesse.

Agora, a partir da publicação da LC 227/2026 e da interpretação do § 4º do artigo 24 da Constituição, há um novo argumento contra a cobrança do ITCMD em alíquota fixa, que também deve ser levado ao Judiciário.

## Problema escancarado

**Paulo Roberto Andrade**, do escritório Madrona Advogados, diz que, embora as previsões da LC 227/2026 sejam “mais do mesmo”, o advogado entende que a nova lei “escancara ainda mais a inconstitucionalidade das legislações estaduais que até agora não se adaptaram”.

A falta de adequação dos estados, diz, ganhou novos contornos do ponto de vista das argumentações que devem chegar aos tribunais. “Para fatos geradores que ocorrerem a partir de agora, além de violação ao inciso VI do § 1º do artigo 155 da Constituição (acrescido pela EC 132/2023), haverá também violação ao §4º do artigo 24.”

A advogada **Gabriela Grigoletto**, do escritório /asbz, explica que a União tem a função de estabelecer normas gerais em temas

estaria comprometida até que cada estado promova a devida adequação legislativa às faixas progressivas”, complementa.

**Juliana Lemos**, sócia da área Tributária do Trench Rossi Watanabe, considera que o §4º do artigo 24 dá “maiores chances de êxito” à discussão judicial, já que “o comando do inciso VI do §1º do artigo 155 da Constituição foi regulamentado em esfera nacional” pela lei complementar sancionada neste ano.

“Há elementos para defender a impossibilidade de cobrança legítima do ITCMD à alíquota fixa por ausência de fundamento de validade da norma estadual, em virtude da clara incompatibilidade com a Constituição Federal e agora com a LC 227/26”, diz ela.

Grigoletto lembra que, “ao analisar temas similares, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela necessidade de edição de novas leis estaduais depois da edição da lei complementar federal, vedando a cobrança imediata baseada em legislações locais preexistentes que não guardem suporte na norma geral superveniente”.

Em casos de repercussão geral sobre o **diferencial de alíquota (Difal) do ICMS** e sobre o **ICMS de importações**, por exemplo, o STF estabeleceu que uma lei estadual não pode mais ser aplicada se for incompatível com uma lei complementar federal posterior, argumenta Aguirra de Andrade.

Assim, de acordo com ele, essa lógica vale para leis estaduais “que não estão em conformidade com a LC 227/2026”.

## Jogo duro

Embora reconheça que a regra constitucional é clara quanto à suspensão da eficácia das leis estaduais incompatíveis com uma lei federal, **Luiz Gustavo Bichara**, sócio-fundador do Bichara Advogados, acredita que, nesse caso, haverá uma tendência do Judiciário de preservar os efeitos das normas com previsão de alíquota fixa.

Um ponto crítico, segundo ele, é que a nova lei complementar foi publicada já neste ano. Leis estaduais eventualmente aprovadas e sancionadas em 2026 só poderão produzir efeitos a partir de 2027, devido à regra constitucional conhecida como anterioridade anual.

Ou seja, mesmo que os estados decidam adaptar suas legislações à LC 227/2026, as novas leis não poderiam ser aplicadas de imediato. Assim, impedir a cobrança do ITCMD com base nas leis atuais que preveem alíquota fixa “seria uma medida muito extrema, dificilmente acolhida pelo Judiciário”.

Bichara também aponta que a nova lei complementar “traz apenas um mandamento genérico de observância à progressividade, sem estabelecer regras específicas, como faixas de valores e alíquotas”.



as alterações nas alíquotas previstas nas emendas anteriores a esta Emenda Constitucional.

**José Higídio**  
é repórter da revista **Consultor Jurídico**.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **alíquota progressiva** **ITCMD** **Lei Complementar 227/2026** **Reforma tributária**

✉️ 🗨️ f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

! Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



**LEMBRANÇAS DA REFORMA**  
Judiciário recebe ações contra ITCMD em estados com alíquota fixa



**AJUSTE FINO**  
Vetos do governo ao projeto da reforma tributária reduzem distorções



**NOVO ORGANOGRAM**  
Lula sanciona com vetos último projeto sobre a reforma tributária



**NOVAS REGRAS**  
Estudo mostra estados impactados por mudanças no ITCMD e ITCD



**DIVISÃO DE RECEITA**  
A reforma tributária e a progressividade do ITCMD e ITBI



**OPINIÃO**  
Aplicação das alíquotas progressivas de ITCMD sobre bens no exterior



**OPINIÃO**  
O preço da herança na reforma tributária



**OPINIÃO**  
Reforma tributária e a cobrança do ITCMD sobre bens no exterior





[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

[Anuários Conjur](#)

[Especial 25 anos](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

**Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.**  
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

[www.conjur.com.br](http://www.conjur.com.br)

